

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל

תובעת:

נציגות הבית המשותף מרחוב גבעת חיים 14
פינת רחוב גורדון 47, נתניה
באמצעות ב"כ עוה"ד ברק אונגר ו/או אבינועם אונגר
ו/או עדי לבאן זוהר

- נגד -

נתבעים:

1. קמיר יוסף
2. קמיר מרים
באמצעות ב"כ עוה"ד ניר אברמוב

פסק דין

- עניין לנו בתביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים להסיר את הסוכך שהותקן על ידם בקיר החיצוני של הבית המשותף שברחוב גבעת חיים 14, פינת רחוב גורדון 47, נתניה, הידוע כגוש 8267 חלקה 150 (להלן: "הבית"), ולהשיב את המצב לקדמותו.
- התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית").
- הנתבעים הם בעלים של דירה בבית הידועה כחלקת משנה 11 אליה צמודות 2 חניות לא מקורות המסומנות בתשריט רישום הבית המשותף בצבע צהוב באותיות נ' ו – נא' וכן מרפסת לא מקורה המסומנת בצבע צהוב אותיות סו.
- טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: הנתבעים התקינו סוכך מעל החנייה הצמודה לדירתם, תוך שביצעו חיבור של קבע לקיר החיצוני של הבית באופן שיש בו משום פגיעה בחזות הבית וברכוש המשותף; התקנת הסוכך, כאמור, נעשתה בלא שהנתבעים קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להתקנתו, ועל אף שנציגות הבית דחתה בעבר בקשתם של הנתבעים להתקנתו; במועד התקנת הסוכך הפציר יו"ר נציגות הבית מר דרור חסיד בנתבע מס' 1 שלא תבוצע ההתקנה בהעדר הסכמה כדין, ואולם הנתבע 1 התעלם מבקשתו; פניות ב"כ נציגות הבית באמצעות עורך דינם לנתבעים להסרת הסוכך העלו חרס, ולא נותר לנציגות אלא להגיש את התביעה.
- טענות ההגנה, יפורטו להלן בתמצית: יו"ר הנציגות מר דרור חסיד (להלן "חסיד") וגזבר הנציגות מר מישל הרבון (להלן "הרבון"), לא נבחרו כדין לשמש בתפקידם אלו, ומשכך אין בידם הסמכות להגיש תביעה בשם נציגות הבית; חסיד והרבון אינם משלמים את חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף; התקנת הסוכך נעשתה על מנת להגן על מכוניתם של הנתבעים מפני צואת יונים, נפילת טיח ואבנים מגג הבית; התקנת הסוכך מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, קל וחומר נוכח השימוש אותו עושים בעלי דירות אחרים ברכוש המשותף כגון חסיד שהתקין סורגים ובעלי דירות אחרות שהציבו מחסנים וארובה; התקנת הסוכך מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, ואין צורך בקבלת אישור האסיפה הכללית; חלק נכבד מבעלי הדירות נתנו את הסכמתם לבניית הסוכך.

6. הצדדים הגיעו להסכמה דיונית אשר קיבלה תוקף של החלטה ביום 19.3.2019 כדלקמן: "ההכרעה בתיק זה תינתן על בסיס המסמכים המצויים בתיק לרבות המסמכים המצורפים להודעה זו, ביקור שייערך בבניין בנוכחות כבודה וכן סיכומים בכתב שיגישו הצדדים במסגרתם יהא רשאי כל צד להתייחס לטענות משנהו לרבות בנוגע למסמכים המצורפים להודעה זו".

7. ביום 27.6.2019 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים וב"כ. כן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

8. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה. נימוקי יפורטו להלן:

האם נציגות הבית נבחרה כדין

9. נציגות הבית צרפה פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 27.2.2017 (נספח ה' לכתב התביעה). כעולה מהפרוטוקול הנ"ל, על סדר יום האסיפה עמד נושא "בחירת ועד בית". עוד עולה מהפרוטוקול כי חסיד והרבון נבחרו לכהן כחברי נציגות הבית. הנתבעים טענו בסיכומיהם, כי מהפרוטוקול עולה כי 4 בעלי דירות בבית נתנו הסכמתם לבחירה באמצעות ייפוי כוח שנתנו לבעל דירה אחר שיצביע בשמם, ומאחר ולא צורפו ייפוי הכוח, ניתן לומר כי ה"ה חסיד והרבון לא נבחרו כדין. דין טענה זו להידחות. סעיף 14(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי בא כוח שנתמנה לייצג בעל דירה באספה כללית יביא לפני הנציגות, סמוך לפתיחת האספה, כתב מינוי חתום בידי בעל הדירה שמינה אותו, ואין חובה לצרף ייפוי כוח, כאמור, לפרוטוקול. העובדה כי לא צורפו ייפויי הכוח אינה מאיינת את בחירתם של ה"ה חסיד והרבון לנציגות הבית, והנטל להוכיח כי ייפוי הכוח לא ניתנו או כי נפל בהם פגם מוטלת על הטוען לכך דהיינו על הנתבעים – נטל שלא הורם.

10. יתירה מזאת, הנתבעים לא נקבו בשמותיהם של נציגי הבית החוקיים לשיטתם. חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה, לדוגמא, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. במקרה שלפני לא רק שהנתבע לא הרים נטל זה, אלא שהוכחו היפוכם של דברים.

11. לא זו אף זו, מהמסמכים שצורפו עולה כי הנתבעים מכירים בעובדה כי חסיד והרבון מכהנים כחברי נציגות הבית והראיה שפנו אליהם בדרישות בעניינים הנוגעים לניהול ותחזוקתו של הרכוש המשותף של הבית (ראה מסרונים אשר צורפו כנספח ו' לכתב התביעה בעניינים הנוגעים לתחזוקת מעלית הבית, פניה לקבלת מפתח לגג הבית המשותף, ושימוש במצלמות הבית).

12. טענת הנתבעים כי ה"ה חסיד והרבון אינם משלמים את חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית נטענה בעלמא ולא הוכחה. ממילא, אין בכך כדי לאיין את בחירתם של ה"ה חסיד והרבון כחברי נציגות הבית.

13. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים כי נציגות הבית באמצעות חבריה ה"ה חסיד והרבון לא נבחרה כדין.

התקנת הסוכך

14. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר רכוש משותף כדלקמן: "כל חלקי הבית המשותף, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים,

המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

15. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו".

16. בע"א 136/63, רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם במאגרים משפטיים), עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיעה בסעיף 2 לעיל:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם".

17. בע"א 395/74, לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2), 39, נקבע:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה, ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת... אמרנו שאין נפקא מינה אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותיקנותו". לפיכך, צדק בית המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם."

18. הנה כי כן, התקנון המצוי אוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הגורמים ל"פגיעה" ברכוש המשותף או בדירה אחרת. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, ולא כפגיעה פיזית דווקא.

19. שאלת ה"פגיעה" נבדקת, בין היתר, בהתאם לתנאי המקום והזמן. בתוך כך, יש צורך לעמוד על אופי וצביונו המיוחד והייחודי של הבית המשותף, ולתת את הדעת לסממנים ואלמנטים ייחודיים, כגון מיקום, גובה, גיל וכיוצא באלו. מובן מאליו אפוא כי בשים לב להבדלים אלו, אותה בניה ממש יכולה להיחשב כ"פגיעה" בבית משותף אחד ולא בבית משותף אחר. כך למשל, אין דין שינויים הנעשים על פני קיר חיצוני מרובה צינורות ותוספות כדין שינויים בבית שחזיתו "נקיה" מתוספות או

צינורות. מובן, כי בעוד בניה בבניין הראשון עשויה ל"היבלע" במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בניה בבניין השני עשויה להזיק למראהו באופן מובהק.

20. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שהוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4), 277.

21. על מבחן הסבירות נאמר בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר לפי תנאי הזמן והמקום". ראה גם 302/63, רייס נ' לוטר קופף ואח', פ"ד יח(3), 309, 315: "המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון באותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא האם הוא משתמש בו באופן סביר בשים לב לעובדה שיש לו שכן".

מן הכלל אל הפרט:

22. בעת ביקורי במקום נוכחתי כי המדובר בבית בן 10 קומות הבנוי על קומת עמודים. בקומת הכניסה חניות שחלקן מקורות וחלקן אינן מקורות. החניות המקורות הן חניות שמבנה הבית מקרה אותן, ולא באמצעות גגונים.

23. החניות הצמודות לדירת הנתבעים אינן מקורות. באחת מחניות אלה ראיתי סוכך בגובה של כ- 2.5 מ"ר ברוחב שיש בו כדי לסוכך על מכונית פרטית. הסוכך בנוי מקונסטרוקציית ברזל והוא מקובע על גבי הקיר החיצוני בחלקו העורפי של הבית באמצעות מוטות ברזל (ראה תמונה, נספח ו' לכתב ההגנה).

24. פרט לסוכך זה לא הבחנתי בסוככים דומים או נוספים. הסוכך נראה כנטע זר בקיר החיצוני של הבית באופן חריג ובולט. התרשמתי כי אין המדובר בשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף של הבית כי אם פגיעה בחזותו החיצונית והאחידה של הבית בהתאם לסעיף 2(א) לתקנון המצוי לעיל.

25. הנתבעים טענו, כי בקיר המשותף בו מותקן הסוכך מעליו בקומות העליונות התקינו בעלי הדירות סורגים, וממילא אין לבית חזות חיצונית אחידה. בעת ביקורי בבית הפנו הנתבעים את תשומת ליבי לסורגים: האחד, בקומה התשיעית ושניים נוספים בקומה השמינית. כן הפנו את תשומת ליבי לארובה המותקנת על גבי הקיר החיצוני של הבית. לא מצאתי כי הסורגים אליהם הופניתי שונים באופן בולט או פוגמים במראה האחיד של הבית. כך גם לגבי הארובה. מכל מקום, אין בקיומה של פגיעה אחת כדי להכשיר פגיעות נוספות בחזותו של הבית. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד ל"ז (2), 444: "אם תותר הרצועה ובהמ"ש ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם".

26. עוד טענו הנתבעים כי בחניון המשותף של הבית, התקינו בעלי הדירות מחסנים ואף מטעם זה יש להותיר את הסוכך על כנו. לא הובאה כל ראיה על מנת להוכיח כי המחסנים הוצבו על גבי הרכוש המשותף של הבית. בעלי הדירות שנטען לגביהם כי הקימו מחסנים, כאמור, אינם צד להליך, ולא נשמעה עמדתם, וממילא, אין להתיר פגיעה אחת באחרת ראה פסק הדין בע"א 93/81 לעיל.

27. בנוסף טענו הנתבעים כי יש להתיר את הקמת הסוכך מאחר והתקנת הסוכך נעשתה על מנת להגן על מכוניותם של הנתבעים מפני צואת יונים, ונפילת טיח ואבנים מגג הבית. לא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בטענה זו, ואף אם היה בטענה זו ממש, היה על הנתבעים לפנות לנציגות הבית על מנת שתפעל לתיקון ליקויים אלה במסגרת סמכויותיה.

28. משמצאתי כי התקנת הסוכך מהווה פגיעה בהתאם לסעיף 2(א) לתקנון המצוי אזי נדרשת הסכמת האסיפה הכללית להתקנתו. נבחן אם קיימת הסכמה, כאמור.

האם קיימת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית להתקנת הסוכך?

29. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף הבית מכיל 29 דירות כאשר הדירה הידועה כחלקת משנה 29 משמשת כחדר טרנספורמציה הפטורה מתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בהתאם לסעיף 3 לתקנון המוסכם של הבית, ואינה נמנית עם בעלי הדירות הרשאים להצביע באספה הכללית של הבית.

30. לא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית עוד קודם להתקנת הסוכך.

31. בהודעת הנתבעים מיום 7.2.2019 נטען כי הם פעלו לקבלת הסכמות מאת בעלי הדירות בבית להקמת הסוכך, וכי יש בידיהם הסכמות של 15 בעלי דירות כולל הנתבעים. הנתבעים צירפו חתימות מטעם הדירות הידועות כחלקות משנה הבאות: 12, 14, 23, 26, 28, 24, 2, 1, 18, 8, 7, 27, 3, 13 (צורף כנספח א' להודעת הנתבעים מיום 7.2.2019) (להלן: "מסמך ההסכמות"). מסמך ההסכמות אינו נושא תאריך.

32. התובעים טענו מנגד כי 17 בעלי דירות מתנגדים להותרת הסוכך על כנו, וצירפו חתימות מטעם הדירות הידועות כחלקות משנה הבאות: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 ו- 28 (מסמך החתימות צורף כנספח 1 להודעת הצדדים בדבר ההסדר הדיוני מיום 17.3.2019) (להלן: "מסמך ההתנגדות"). מסמך ההתנגדות אינו נושא תאריך.

33. נבחן להלן את טיעוני הצדדים בקשר עם המסמכים הנ"ל:

34. מעיון בנסח רישום המקרקעין הנוגע לבית עולה כי בעלי הדירה הידועה כחלקת משנה 24 הם ה"ה ינקו רונל וינקו הרמינה בעוד שהחתימה בנספח א' להודעת הנתבעים מיום 7.2.2019 היא של ה"ה מר מאור ינקו. התובעים טענו בסיכומיהם כי, מאחר ומר מאור ינקו איננו רשום כבעל דירה בבית, הרי שאין לייחס הסכמת בעלי דירה זו להקמת הסוכך. ואולם, הנתבעים צרפו לסיכומיהם מסמך מאת בעלי הדירה ממנו עולה כי מר מאור ינקו הוא בנם וכי הם "מאשרים לבן שלנו מאור ינקו לחתום בשמנו על אישור להקמת הסוכך למשפחת קמיר (הנתבעים. א.ש.). משכך, מצאתי לראות בבעלי הדירה הידועה כחלקת משנה 24 כמי שמסכימים להקמת הסוכך.

35. עוד עולה מנסח רישום המקרקעין הנוגע לבית כי בעלת הדירה הידועה כחלקת משנה 8 היא הגב' סרנובה לידיה בעוד שהחתימה בדבר ההסכמה הנוגעת לדירה זו היא של "פדורוב", שאינם רשומים כבעלי דירה בבית. לא הובא כל הסבר בסיכומים

שהוגשו מטעם הנתבעים לפער שבין שמו של הבעלים הרשום לבין החותם לכאורה בשמם. משכך, לא מצאתי לראות כי קיימת הסכמה להתקנת הסוכך מאת בעלי הדירה הידועה כחלקת משנה 8.

36. כן עולה מנסח רישום המקרקעין כי בעלי הדירה הידועה כחלקת משנה 3 הם ה"ה אדרי, בעוד שהחתימה בדבר ההסכמה הנוגעת לדירה זו היא שלך "שמדיט". התובעים טוענים כי "שמדיט" שכרו את הדירה מאדרי, וטענתם זו לא נסתרה. כן צרפו התובעים חתימת "אדרי" כמי שמתנגדים להקמת הסוכך (ראה במסמך ההתנגדות). משכך, לא מצאתי לראות כי קיימת הסכמה להתקנת הסוכך מאת בעלי הדירה הידועה כחלקת משנה 3.

37. מעיון במסמך ההסכמות ובמסמך ההתנגדות עולה כי קימות חתימות הן במסמך ההסכמות והן במסמך ההתנגדות ביחס לדירות הידועות כחלקות משנה הבאות: 7, 27, 28 ו- 18. ביחס לדירה הידועה כחלקת משנה 7 צורף אף מסמך מאת בעלת הדירה, קולט דריי, בו נכתב שלא חתמה על מסמך ההתנגדות. מאחר והוסכם בין הצדדים כי לא ישמעו ראיות בתיק, אין לדעת מהי עמדתם של בעלי דירות אלו, ועל כן לא מצאתי להחשיבם בין כמסכימים ובין כמתנגדים. יוצא אפוא, כי לנתבעים הסכמה למצער של 9 מתוך 28 דירות (15 בעלי דירות המופיעים במסמך ההתנגדות והנתבעים פחות 4 הדירות הידועות כחלקות משנה 7, 27, 28 ו- 18 שחתימותיהם מופיעות הן במסמך ההתנגדות והן במסמך ההסכמות פחות דירות 3 ו- 8 שלא מצאתי לגביהן כי ניתנה הסכמה, מהטעמים שפורטו לעיל).

38. אציין כי אף לו היה מוכח כי בעלי דירות הידועות כחלקות משנה 7, 27, 28 ו- 18 נתנו את הסכמתם, הרי שלכל היותר, בידי הנתבעים הסכמה של 13 בעלי דירות מתוך 28 דירות להותרת הסוכך על כנו (15 בעלי הדירות המופיעים במסמך ההסכמות והנתבעים פחות דירות 3 ו- 8 שלא מצאתי לגביהן כי ניתנה הסכמה, מהטעמים שפורטו לעיל). פועל יוצא הוא, שלא מתקיים רוב להותרת הסוכך על כנו.

39. טענה נוספת שהועלתה בסיכומי התובעים היא כי היה על הנתבעים לקבל את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית עוד קודם להתקנת הסוכך ולא בדיעבד. בשים לב לכך, שגם בדיעבד אין בידי הנתבעים הרוב הדרוש להותרת הסוכך על כנו לא מצאתי להכריע בעניין זה.

40. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה, ואני מורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר, על חשבונם בתוך 60 ימים מהיום, את הסוכך שנבנה על ידם בקיר החיצוני של הבית המשותף, ולהשיב את מצב הקיר החיצוני לקדמותו.

41. כן אני מורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את הוצאות ההליך סך של 3,500 ₪ בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל. בחישוב ההוצאות לקחתי בחשבון את האופן בו נוהל ההליך בשים לב להסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום טו באדר, תש"פ, 11 במרץ, 2020. עותק יומצא.

אסתי שחל
על רישום מקרקעין נתניה